



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/149/2017
מס' תיק: 6/420/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

1. שלום כהן ז"ל - נמחק
2. כהן יצחק בית מסחר לכלי בית בע"מ
באמצעות ב"כ: עו"ד גיא קונפורטי
ויצמן 47, כפר סבא

בתיק:
6/149/2017

התובעת:

נגד

נציגות הבית המשותף ברחוב תל חי 40 בכפר סבא
באמצעות ב"כ: עו"ד יוני שמיל
תל חי 40, כפר סבא

הנתבעת:

נציגות הבית המשותף ברחוב תל חי 40 בכפר סבא
באמצעות ב"כ: עו"ד יוני שמיל
תל חי 40, כפר סבא

בתיק:
6/420/2017

התובעת
שכנגד:

נגד

1. שלום כהן ז"ל - נמחק
2. כהן יצחק בית מסחר לכלי בית בע"מ
באמצעות ב"כ: עו"ד גיא קונפורטי
ויצמן 47, כפר סבא

הנתבעת
שכנגד:

פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה שהגישו הבעלים של נכס בבית משותף והמחזיקה בו נגד נציגות הבית המשותף, המורה לנציגות להפעיל מעלית הבית המשותף כך שתתיר לקומה 1- שבה מצוי הנכס והמורה לנציגות לתקן נזילה בצינור רכוש משותף העובר בנכס; וכן תביעה למתן סעד כספי, להשבת סך של 7,560 ש"ח ששילמו התובעים ביתר בגין הוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בשנים 2012-2014. תביעה שכנגד שהגישה נציגות הבית המשותף נגד הבעלים של הנכס



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/149/2017
מס' תיק: 6/420/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

למתן סעד כספי לתשלום סך של 57,135 ש"ח בגין חלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בשנים 2015-2017.

העובדות וההליכים

2. התובע 1 והנתבע שכנגד, מר שלום כהן ז"ל (להלן - "כהן"), הוא הבעלים הרשום של נכס, מחסן ששטחו 302 מ"ר (להלן - "הנכס"), המצוי בקומה 1- בבית משותף ברחוב תל חי 40 בכפר סבא, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 119 בגוש 6436 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף משמש למסחר וכולל משרדים, חנויות ומחסנים. התובעת 2, חברת כהן יצחק מסחר לכלי בית בע"מ, היא המחזיקה בנכס (להלן - "חברת כהן"). הנתבעת והתובעת שכנגד היא נציגות הבית המשותף (להלן - "הנציגות").
3. ביום 18.6.2018 התקיימה ישיבת קדם משפט, לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין, טלי להב. במסגרת ישיבה זו, נקבעו מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית ומועד לישיבה לשמיעת הראיות.
4. התביעות עברו לטיפול עם הגשת תצהירי עדות ראשית מטעם הצדדים.
5. ביום 13.2.2019 התקיימה ישיבה לשמיעת הראיות. בפתח הישיבה התבהר כי כהן אינו בין החיים וכי הלך לעולמו ביום 18.8.2015, קודם להגשת התביעה העיקרית וממילא להגשת התביעה שכנגד (בכתב התביעה ובכתב התביעה שכנגד מופיע כהן כבעל דין, מבלי שצוין כי הלך לעולמו).
6. בהסכמת הצדדים, הורתי בהחלטתי ממועד הדיון על מחיקת כהן מכתב התביעה ומכתב התביעה שכנגד. עוד הורתי, בהסכמת הצדדים, על חילופי בעלי דין בתביעה שכנגד, כך שתחת כהן תבוא חברת כהן.
7. במעמד הדיון ניתן בהסכמת הצדדים פסק דין חלקי, במסגרתו התחייבה הנציגות להפעיל מעלית הבית המשותף כך שתורד לקומה 1- שבה מצוי הנכס, וכן התחייבה הנציגות לתקן נזילה בצינור רכוש משותף העובר בנכס, בהתאם לחוות דעת המומחה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/149/2017
מס' תיק: 6/420/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מטעם חברת כהן, המהנדס לב אריה קיז'נר, מיום 17.10.2018. לפיכך, נותרו להכרעה הסעדים הכספיים שנתבעו בתביעה ובתביעה שכנגד.

8. בגמר שמיעת הראיות הורתי מועדים להגשת סיכומים בכתב לעניין הסעדים הכספיים. חברת כהן והנציגות הגישו סיכום טענותיהן בכתב. להלן אביא עיקרי טענותיהן.

עיקרי טענות הצדדים

9. לטענת חברת כהן, דין התביעה להתקבל. ביום 22.6.2016 ניתן פסק דינה של כבוד המפקחת על רישום מקרקעין, טלי להב, במסגרתו נדחתה תביעה כספית שהגישה הנציגות נגד כהן. בכתב התביעה מושא פסק הדין עתרה הנציגות לחיוב כהן בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף על פי תעריף של 6 ש"ח למ"ר עבור השנים 2012-2014. זאת, בהסתמך על החלטות אסיפת בעלי הדירות בבית המשותף שהתקבלו בעניין זה, ביום 6.9.2011 וביום 26.3.2015. בפסק הדין נקבע, כי לא ניתן לחייב כהן בהוצאות החזקה על פי התעריף החדש, המהווה "העלאה דרמטית" של שיעור החיוב של בעלי הדירות (מתעריף של 0.5 ש"ח למ"ר), משלא התקבלה בעניין זה החלטה כדין של האסיפה הכללית. לטענת חברת כהן, משאין חולק כי במהלך השנים 2012-2014 היא שילמה חלקה בהוצאות החזקה, בסכום העולה על התעריף שהיה בתוקף באותה עת, זכאית היא להשבת כספים ששילמה ביתר.

אשר לתביעה שכנגד, טענה חברת כהן כי דינה להידחות מחמת מעשה בית דין. בתביעה שכנגד עתרה הנציגות לחיוב חברת כהן בתשלום חלקה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף על פי תעריף של 6 ש"ח למ"ר עבור השנים 2015-2017. זאת, בהסתמך על החלטה של אסיפת בעלי הדירות בבית המשותף שהתקבלה בעניין זה ביום 26.3.2015. כנטען, החלטה זו של האסיפה הכללית עמדה לפני המפקחת על רישום מקרקעין עובר למתן פסק הדין, במסגרתו נדחתה תביעת הנציגות. לפיכך, מנועה הנציגות מלחזור ולהתדיין בעניין זה אשר נדון והוכרע בפסק דין סופי. אף לגופם של דברים טענה חברת כהן כי דין התביעה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/149/2017
מס' תיק: 6/420/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

להידחות, משלא התקבלה כל החלטה כדין של האסיפה הכללית לעניין העלאת גובה הוצאות החזקת הרכוש המשותף.

אשר לסעד הכספי הנוסף שנתבע בתביעה שכנגד, לחיוב חברת כהן בתשלום יתרת חלקה בגין הוצאה מיוחדת לתיקון מעלית הבית המשותף, טענה חברת כהן כי היא שילמה חלקה בגין הוצאה זו במלואו, בהתאם לשטח הנכס ששימש אותה בפועל (171 מ"ר). יתרת שטח הנכס לא היה ראוי לשימוש בשל נזקי רטיבות שמקורם ברכוש המשותף.

10. לטענת הנציגות, דין התביעה להידחות. עם זאת, בכתב סיכומיה לא חלקה הנציגות על כך שחברת כהן שילמה חלקה בגין הוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בשנים 2012-2014, ביתר. לדידה, יש "להורות על קיזוז הסכום ביתר ששילמה התובעת [חברת כהן], כאשר סכום זה ישמש כתשלום שלא נעשה מבחינת הנתבעת שכנגד [הנציגות] על תיקון המעלית." (סעיף 43 לכתב הסיכומים).

אשר לתביעה שכנגד, טענה הנציגות כי דינה להתקבל. בפסק הדין שניתן בתביעה כספית קודמת שהגישה הנציגות נגד כהן נדרשה המפקחת על רישום מקרקעין לדיון והכרעה אך בהסתמך על החלטה של אסיפת בעלי הדירות בבית המשותף שהתקבלה בעניין זה ביום 6.9.2011. עניינה של התביעה שכנגד בהחלטה מאוחרת של אסיפת בעלי הדירות בבית המשותף מיום 26.3.2015, אשר זכרה לא בא בכתב התביעה מושא פסק הדין וממילא לא נדרשה לו המפקחת על רישום מקרקעין לצורך הכרעתה בתביעה. לפיכך, יש לדחות הטענה בדבר דחיית התביעה מחמת מעשה בית דין. לטענת הנציגות, החלטה האסיפה הכללית מיום 26.3.2015 בענין העלאת התעריף ל-6 ש"ח למ"ר עבור הוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף, התקבלה כדין. בהתאם, יש לחייב חברת כהן בגין חלקה בהוצאות אלה אשר שולמו בחסר בשנים 2015-2017.

אשר לסעד הכספי הנוסף שנתבע בתביעה שכנגד, לחיוב חברת כהן בתשלום יתרת חלקה בגין הוצאה מיוחדת לתיקון מעלית הבית המשותף, טענה הנציגות כי אין מחלוקת שחברת כהן לא שילמה מלוא חלקה בגין הוצאה זו. יש לדחות טענת חברת כהן לפטרה מתשלום מלוא הוצאה זו לנוכח העדר שימוש בכל שטח הנכס. זאת,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/149/2017
מס' תיק: 6/420/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

משאין רלוונטיות להיקף השימוש שנעשה בנכס בבית משותף לעניין תשלום הוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית משותף.

דיון והכרעה

11. אדון בתביעות כסדרן.

התביעה העיקרית

12. תחילה, תביעת חברת כהן למתן סעד כספי המורה לנציגות להשיב לה סך של 7,560 ש"ח ששילמה חברת כהן ביתר בגין הוצאות שוטפות להחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף (להלן - "הוצאות החזקת הרכוש המשותף"), בשנים 2014-2012.

13. הצדדים אינם חלוקים, כי בשנים 2012-2014 שילמה חברת כהן הוצאות החזקת הרכוש המשותף בסכום העולה על חלקה בהוצאות אלה. כך כנתמך בתצהיר עדות ראשית מטעם מר ערן כהן, המשמש מנהל חברת כהן (להלן - "ערן"), אשר לא נסתר על ידי הנציגות. טענת הנציגות בהקשר זה, הן בכתב ההגנה הן בתצהיר עדות ראשית מטעם מר עופר הרכבי, המשמש חבר הנציגות (להלן - "הרכבי"), היא כי יש לקזז כספים אלה מחלקה של חברת כהן בהוצאה מיוחדת לתיקון מעלית הבית המשותף משנת 2015. בתוך כך, עתרה כאמור הנציגות בתביעה שכנגד למתן סעד כספי המחייב חברת כהן בתשלום יתרת חלקה בגין הוצאה זו.

14. חברת כהן סמכה תביעתה על פסק הדין שניתן על ידי כבוד המפקחת על רישום מקרקעין, טלי להב, ביום 22.6.2016, בתביעה שהגישה הנציגות נגד כהן בתיק תביעה מספר 6/311/2014 (להלן - "פסק הדין בתיק 311/14"). במסגרתו, דחתה המפקחת על רישום מקרקעין התביעה לחיוב כהן בתשלום הוצאות החזקת הרכוש המשותף על פי תעריף של 6 ש"ח למ"ר עבור השנים 2012-2014, בקבעה כי לא התקבלה החלטה כדין של האסיפה הכללית לשינוי שיעור החיוב בהוצאות אלה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/149/2017
מס' תיק: 6/420/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בתוך כך, נותר על כנו התעריף בסך של 0.5 ש"ח למ"ר, התעריף המחייב עבור השנים 2012-2014.

15. גובה השתתפות חברת כהן בהוצאות החזקת הרכוש המשותף בהתאם לתעריף של 0.5 ש"ח, עומד על סך של 151 ש"ח (0.5 ש"ח $\times$ 302 מ"ר). במכפלת 12 חודשים, עומד גובה ההשתתפות השנתי של חברת כהן בהוצאות החזקת הרכוש המשותף, על סך של 1,812 ש"ח. דהיינו, בשנים 2012-2014 היה על חברת כהן לשלם לנציגות סך של 5,436 ש"ח בגין הוצאות אלה.

16. לטענת חברת כהן, בשנים 2012-2014 היא שילמה לנציגות סך של 12,600 ש"ח, בגין הוצאות החזקת הרכוש המשותף. כאמור, טענה זו לא נסתרה על ידי הנציגות. לפיכך, זכאית חברת כהן להשבת כספים ששילמה ביתר בגין הוצאות אלה בשנים 2012-2014, בסך של 7,164 ש"ח.

17. אשר לטענת הנציגות בדבר חיוב חברת כהן במלוא חלקה בגין הוצאה מיוחדת לתיקון מעלית הבית המשותף משנת 2015, אשר יש לקזז מכספים ששילמה ביתר בגין הוצאות החזקת הרכוש המשותף, אדרש לה להלן במסגרת הדיון וההכרעה בתביעה שכנגד.

התביעה שכנגד

18. כאמור, בתביעה שכנגד עתרה הנציגות לחייב חברת כהן הן בגין חלקה בהוצאות החזקת הרכוש המשותף בשנים 2015-2017 בסך של 52,620 ש"ח, הן בגין חלקה בהוצאה מיוחדת לתיקון מעלית הבית המשותף משנת 2015 בסך של 4,515 ש"ח. אדון בסעדים הכספיים כסדרם.

הוצאות החזקת הרכוש המשותף בשנים 2015-2017

19. לטענת הנציגות, ביום 26.3.2015 התקבלה החלטת האסיפה הכללית (להלן - "ההחלטה השניה"), לפיה התעריף למ"ר בגין הוצאות החזקת הרכוש המשותף, יעמוד על 6 ש"ח. כנטען, החלטה זו "אישרה מחדש" החלטה קודמת מיום 6.9.2011



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/149/2017
מס' תיק: 6/420/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שניתנה על ידי האסיפה הכללית (להלן - "ההחלטה הראשונה"), אשר נקבע כי ניתנה שלא כדין. לפיכך, על חברת כהן לשלם חלקה בגין הוצאות החזקת הרכוש המשותף בשנים 2015-2017, לאחר קבלת ההחלטה השניה ובהתאם לה. מנגד, טענה חברת כהן לדחיית התביעה בסעד זה מחמת מעשה בית דין, משההחלטה השניה באה לפני המפקחת על רישום מקרקעין עובר למתן פסק הדין בתיק 311/14, במסגרתו קבעה כי לא התקבלה החלטה כדין של האסיפה הכללית בעניין זה.

20. אקדים אחרית לראשית ואומר כי לא מצאתי לדחות התביעה שכנגד בסעד זה מחמת מעשה בית דין. אביא טעמי למסקנה זו.

21. הכלל בדבר מעשה בית דין מקים מחסום דיוני, השתק, לפני בעלי דין המונע כל התדיינות נוספת ביניהם בכל עניין או שאלה שנדונו והוכרעו בפסק דין סופי. כלל זה מושתת על עקרון סופיות הדיון שההצדקה לו בשני שיקולים עיקריים. האחד, אינטרס הציבור ב"הפעלה יעילה של מערכת בתי המשפט ומניעת כפל התדיינות והכרעות סותרות העלולות לפגוע ביציבות המשפט ובוודאות ההחלטות הניתנות מכוחו." השני, עניינו באינטרסים של בעלי הדיון עצמם "למנוע ממי שניתנה לו הזדמנות הוגנת ומלאה למצות את עניינו בבית המשפט לשוב ולהטריד את יריבו באותו עניין" (ראו: ע"א 127/06 בנק הפועלים בע"מ - משכן נ' נגר, פסקה 14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (19.2.2009); ע"א 4087/04 גורה נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פסקה 7 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (8.9.2005); נינה זלצמן מעשה בית דין בהליך האזורי (תשנ"א-1991), 12-15).

לכלל בדבר מעשה בית דין שני ענפים. האחד, 'השתק עילה' המושתת על עקרון מיצוי עילת התביעה, לפיו קם מחסום דיוני לפני תובע המבקש להגיש תביעה בעילת תביעה זהה שנדונה לגופה והוכרעה על ידי בית משפט מוסמך בפסק דין סופי. השני, 'השתק פלוגתא' המקים מחסום דיוני לבעל דין המבקש לשוב ולהתדיין בשאלה עובדתית שנדונה והוכרעה בפסק דין סופי (ע"א 735/07 צמרות חברה לבניין נ' בנק מזרחי טפחות, פסקאות 23-25 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (5.1.2011)).

ומן הכלל אל הפרט.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/149/2017
מס' תיק: 6/420/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

22. עילת התביעה שכנגד אינה זהה לעילת התביעה מושא פסק הדין בתביעה 311/14,

שכן עניינן תקופות שונות לגביהן נתבע סעד כספי לתשלום חלקה של חברת כהן בהוצאות החזקת הרכוש המשותף. בתביעה שכנגד עתרה הנציגות לתשלום חלקה של חברת כהן בהוצאות החזקת הרכוש המשותף עבור השנים 2015-2017, ואילו בתביעה בתיק 311/14 עתרה הנציגות לתשלום הוצאות כאמור לשנים 2012-2014. כל תקופת חיוב בהוצאות החזקת הרכוש המשותף מקימה עילת תביעה נפרדת בידי הנציגות. לפיכך, אין בפסק הדין בתיק 311/14 כדי למנוע מהנציגות הגשת התביעה שכנגד, שעניינה תקופת חיוב המאוחרת לתקופת החיוב מושא פסק הדין.

23. לפיכך, אין בידי לקבל טענת כהן בדבר דחיית התביעה שכנגד בסעד הכספי לתשלום הוצאות החזקת הרכוש המשותף, מחמת השתק עילה.

24. אשר לטענה בדבר השתק פלוגתא, כלל זה מורנו כי "אם במשפט הראשון הועמדה במחלוקת שאלה עובדתית מסוימת, שהיתה חיונית לתוצאה הסופית, והיא הוכרעה שם, בפירוש או מכללא, כי אז יהיו אותם בעלי הדין וחליפיהם מושתקים מלהתדיין לגביה מחדש במשפט השני, חרף אי הזהות בין העילות של שתי התביעות" (ע"א 246/66 קלוז'נר נ' שמעוני, פ"ד כב(2) 584, 561 (1968); רע"א 1945/17 המועצה המקומית עראבה נ' פלוני, פסקה 6 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (1.6.2017)). לצורך הקמת מחסום דיוני מכוח השתק פלוגתא נדרש כי יתקיימו ארבעה תנאים מחייבים: האחד, קיומה של זהות עובדתית ומשפטית בין הפלוגתאות העולות מכל אחת מההתדיינויות; השני, בהליך הראשון התקיימה התדיינות בנוגע לפלוגתא ולבעל הדין שנגדו מועלית טענת ההשתק היה יומו בבית המשפט; השלישי, ההליך הראשון הסתיים בהכרעה, מפורשת או מכללא, באותה פלוגתא ונקבע לגביה ממצא פוזיטיבי; הרביעי, ההכרעה בפלוגתא היתה חיונית לתוצאה הסופית של פסק הדין (זלצמן, 141; ע"א 1041/97 סררו נ' נעלי תומרס בע"מ, פ"ד נד(1) 642, 650 (2000)).

25. בנסיבות דנן, אין בפסק הדין בתיק 311/14 כדי להקים השתק פלוגתא ביחס לכשרות ולתקפות ההחלטה השניה של האסיפה הכללית מיום 26.3.2015. זאת, משלא התקיימו התנאים השלישי והרביעי להיווצרות השתק זה. אבאר:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/149/2017
מס' תיק: 6/420/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בכתב התביעה מושא פסק הדין בתיק 311/14 עתרה כאמור הנציגות לחיוב חברת כהן בתשלום הוצאות החזקת הרכוש המשותף לשנים 2012-2014, בהסתמכה על ההחלטה הראשונה של האסיפה הכללית מיום 6.9.2011. התייחסות להחלטה השניה מצאנו בתצהיר עדותה הראשית של הנציגות, אשר ניתן על ידי הרכבי (חבר הנציגות), בציינה כי החלטה זו "מאשררת את כל ההחלטות שנתקבלו לענין דמי הוועד." בישיבה שנקבעה לשמיעת הראיות, לא נחקר הרכבי אודות ההחלטה השניה, ובכתב הסיכומים שבה הנציגות על טענה זו בדבר היות ההחלטה השניה אישור להחלטה הראשונה.

עם זאת, עיון בפסק הדין בתיק 311/14 העלה כי במסגרתו נדרשה המפקחת על רישום מקרקעין להחלטה הראשונה בלבד, בנתחה נסיבות כינוס האסיפה הכללית מושא החלטה זו, פרוטוקול האסיפה והמניין החוקי בה. אין בפסק הדין כל התייחסות להחלטה השניה של האסיפה הכללית, שעליה נסמכת הנציגות בתביעה שכנגד, ולא נקבע לגביה ממצא פוזיטיבי. זאת, כמדומני, משהכרעה בפלוגתא זו לא נדרשה לצורך הכרעה בתביעה וכלל לא היתה חיונית לתוצאה הסופית של פסק הדין. כאמור, ההחלטה השניה התקבלה ביום 26.3.2015, בעוד בכתב התביעה מושא פסק הדין עתרה הנציגות לתשלום הוצאות החזקת הרכוש המשותף לשנים קודמות (2012-2014). לצורך הכרעה בתביעה זו אין כל רלוונטיות להחלטת אסיפה כללית ממועד המאוחר לתקופת החיוב מושא כתב התביעה, משאין חולק כי החלטות האסיפה הכללית בבית המשותף אינן חלות באופן רטרואקטיבי אלא למפרע.

26. לפיכך, הנני לדחות טענת כהן להקמת מחסום דיוני בהגשת התביעה שכנגד אף מכוחו של השתק פלוגתא.

27. משלא מצאתי לדחות התביעה מחמת מעשה בית דין, אפנה לבחון האם עלה בידי הנציגות להוכיח תביעתה ביחס לחיוב חברת כהן בגין הוצאות החזקת הרכוש המשותף בשנים 2015-2017.

28. התביעה שכנגד בסעד זה נסמכת, כנטען, על החלטת אסיפה כללית בבית המשותף מיום 26.3.2015. בעניין זה ניתן תצהירו של הרכבי, לפיו "באסיפה זו נקבע כי מסי ועד הבניין יועלו כך שמשרד/מחסן וכדומה בתוך הבניין העלות תהיה 6 ש"ח למ"ר,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/149/2017
מס' תיק: 6/420/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ואילו במעטפת הבניין העלות תהיה 3 ש"ח למ"ר. עוד כנטען בתצהיר "נושא תשלום ועד הבית הועלה בישיבה ודובר על גובה תשלום ועד הבית, כאשר לאיש מהנוכחים לא היתה התנגדות." הנציגות צירפה לתצהירה מסמך שכותרתו "סיכום ישיבת דיירים תל חי 40 כפר סבא 26/3/15" (להלן - "מסמך סיכום אסיפה כללית").

29. מנגד, טען ערן (מנהל חברת כהן) בתצהירו, כי במסגרת אסיפת הדיירים הוצגו בעיות גביה בבניין אולם "לא התקבלה כל החלטה בדבר העלאת דמי הוועד. הנושא שעלה במסגרת סדר היום לדיון בישיבת הדיירים היה העברה לטיפול משפטי של דיירים שאינם משלמים את דמי הוועד. לא היה על סדר היום הצעה להעלאת דמי הוועד, לא התקיימה הצבעה על העלאת דמי הוועד ולא נתקבלה החלטה שכזו. העניין היחיד שהיה על סדר היום בהקשר של דמי הוועד היה העברת חייבים או סרבני תשלום לטיפול משפטי. הא ותו לא."

30. עיון במסמך סיכום אסיפה כללית העלה כי הדין עם חברת כהן. נושא העלאת גובה הוצאות החזקת הרכוש המשותף כלל לא נמנה עם "עיקרי האסיפה", אשר כלשון המסמך כללו הבאים:

1. הוצגו בעיות גביה בבניין מול הוצאות צפויות.
2. רצון לשפץ את הבניין ושיפור רמת החיים.
3. קבלת שירותים גבוהים יותר כניקיון יומיומי ומוצרי טואלטיקה.
4. נבדקו חלופות להעסקת חברת ניהול (מחיר משוער 8-9 למ"ר).
5. פתרונות למניעת פריקת סחורות של ערן כהן [חברת כהן] בלובי הבניין ובדיקת התקנת מעלון עבורו.

31. בעניין זה מוסיפה ומורנו הוראת סעיף 9(ג) לתקנון המצוי הקבוע בתוספת הראשונה לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין") - החלה על הבית המשותף דנן בהעדר הוראה בנדון בתקנון המוסכם (סעיף 64 לחוק המקרקעין) - כי "לא תדון אסיפה כללית בנושא שלא נכלל בסדר יומה, אלא אם כל בעלי הדירות הסכימו שהעניין יעמוד לדיון בה." זאת, בהמשך להוראת סעיף 9(א) לתקנון המצוי, לפיה "הודעה על מועד אסיפה כללית תפרט את סדר יומה." במסירת הודעה על מועד



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/149/2017
מס' תיק: 6/420/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

קיומה של אסיפה כללית, מקומה וסדר יומה, חייבת נציגות הבית המשותף בהתאם להוראת סעיף 7 לתקנון המצוי.

תכלית הוראת סעיף 9 לתקנון המצוי, להבטיח כי סדר יומה של האסיפה הכללית יבוא לידיעת כל בעלי הדירות, עובר למועד כינוסה, וכי בהתאם ישקול כל בעל דירה השתתפותו באסיפה זו. זאת, בשים לב, להוראות התקנון המצוי בדבר מניין חוקי של משתתפים מקרב בעלי הדירות ובדבר אופן קבלת החלטות האסיפה הכללית "ברוב דעות" מקרב המשתתפים בה.

32. בנסיבות דנן, לא עלה בידי הנציגות להוכיח כי נמנה עם סדר יומה של האסיפה הכללית מיום 26.3.2015 נושא העלאת גובה הוצאות החזקת הרכוש המשותף בבית המשותף. ממילא לא הוכחה לפניי כי נשלחה לבעלי הדירות הודעה על מועד כינוס האסיפה הכללית המפרטת את סדר יומה. ראו גם עדותו של הרכבי, במסגרתה העיד כי אינו זוכר לשם מה כונסה האסיפה הכללית (פרוטוקול דיון מיום 13.2.2019, עמוד 13 שורות 13-14).

אדגיש כי להבאת סדר יומה של האסיפה הכללית לידיעת בעלי הדירות קודם למועד כינוסה, כמתחייב בהתאם להוראות הדין, חשיבות רבה בנסיבות בהן מבקשת נציגות הבית המשותף להעלות גובה הוצאות החזקת הרכוש המשותף ב-1,200% (מ-0.5 ש"ח למ"ר ל-6 ש"ח למ"ר).

33. יתרה מזאת, עיון במסמך סיכום אסיפה כללית העלה כי תחת "החלטות" נרשם בהקשר זה: "2. סוכם כי מי שאינו משלם את מסי ועד הבנין כפי שהוחלט באסיפה זו (6 ש"ח למ"ר ו-3 ש"ח למ"ר לחנויות במעטפת הבנין), יועבר לטיפול משפטי." ברם, לא הובא במסמך כל פירוט לענין הבאת נושא העלאת גובה הוצאות החזקת הרכוש המשותף לדיון ולהצבעה בקרב משתתפי האסיפה הכללית, וממילא לא צוין דבר תוצאות הצבעה זו.

כך כפי שהעיד כהן: "לא היתה שום הצבעה באסיפה שנוכחתי בה, לא התבקשתי להרים את ידי להסכמה לדבר זה או אחר, וכך גם שאר המשתתפים. כשרשום 'הוחלט' הם החליטו, אף דייר לא הרים את היד ולא הסכים" (פרוטוקול דיון מיום 13.2.2019, עמוד 9 שורות 14-16). הנציגות לא הביאה מצדה עדותם של מי ממשתתפי האסיפה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/149/2017
מס' תיק: 6/420/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הכללית לתמוך בטענת הרכבי בתצהירו לפיה התקבלה החלטה פה אחד לעלות גובה הוצאות החזקת הרכוש המשותף, ובשים לב כי מסמך סיכום אסיפה כללית אינו תומך בנטען, כאמור.

אף מעדותו של הרכבי עלה כי לא התקיימה הצבעה בעניין זה. לדבריו "דמי הוועד עולים בכל ישיבה, גם בבתי וגם אצלנו. בשאלה שנשאלה דיברנו על הרכה דברים על סדר היום, גם עלה עניין של 6 ש"ח בתוך הבניין ו-3 ש"ח מחוץ לבניין, עלתה שאלה אם משהו מתנגד ואף אחד לא התנגד. זה עבר כמו כל השאר" (שם, עמוד 13 שורות 1-3). עוד העיד הרכבי, כי בעלי הדירות בבית המשותף משלמים חלקם בהוצאות החזקת הרכוש המשותף בהתאם לתעריף הגבוה (6 ש"ח למ"ר), מכוח החלטת האסיפה הכללית הראשונה, מיום 6.9.2011 (שם, עמוד 12 שורות 2-17). כאמור, רק בפסק הדין בתיק 311/14, שניתן לאחר מועד האסיפה הכללית מיום 26.3.2015, נקבע כי החלטה האסיפה הכללית מיום 6.9.2011 התקבלה שלא כדין ואינה בת תוקף מחייב. ללמדנו כי אף לשיטת הנציגות לא נדרשה האסיפה הכללית מיום 26.3.2015, שהתקיימה למעלה משנה קודם למתן פסק הדין, להחלטה חוזרת בעניין העלאת גובה הוצאות החזקת הרכוש המשותף.

מכל מקום, בעדות הרכבי כאמור יש כדי לתמוך בטענת חברת כהן, לפיה במסגרת האסיפה הכללית מיום 26.3.2015 לא התקיימה כל הצבעה ולא התקבלה כל החלטה לעניין העלאת תעריף החיוב בגין הוצאות החזקת הרכוש המשותף ל-6 ש"ח למ"ר.

34. אוסיף, כי אף ציון שמות משתתפי האסיפה הכללית במסמך סיכום אסיפה כללית אינו בהיר דיו לעניין קיומה של הוראת סעיף 8 לתקנון המצוי, לפיה רואים אסיפה כללית כחוקית "אם השתתפו בה בעליהן של מחצית הדירות לפחות, בעצמם או על ידי באי כוח." ביאור ופירוט כאמור לא בא בתצהיר מטעם הנציגות ואף לא בעדות הרכבי בישיבת שמיעת הראיות שהתקיימה לפניי.

35. מכל אחד מהטעמים דלעיל וממשקלם המצטבר, הנני לקבוע כי לא הוכח לפניי שהתקבלה החלטה כדין של האסיפה הכללית לעניין העלאת גובה הוצאות החזקת הרכוש המשותף לתעריף של 6 ש"ח למ"ר. לפיכך, הנני לדחות התביעה בסעד זה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/149/2017
מס' תיק: 6/420/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לחייב חברת כהן בתשלום הוצאות החזקת הרכוש המשותף בשנים 2015-2017 בהתאם לתעריף של 6 ש"ח.

36. כאמור בפסק הדין בתיק 311/14, הנציגות תהא רשאית לגבות הוצאות החזקת הרכוש המשותף בתעריף הגבוה מהתעריף המחייב כיום, ככל שתתקבל החלטה כדין על ידי האסיפה הכללית.

הוצאה לתיקון מעלית הבית המשותף משנת 2015

37. הצדדים אינם חלוקים, כי בשנת 2015 בוצעו עבודות לתיקון מעלית הבית המשותף שעלותן 34,810 ש"ח. עוד אין חולק, כי חברת כהן שילמה לנציגות סך של 5,985 ש"ח בגין הוצאה זו. לטענת חברת כהן, סכום זה משקף חלקה בהוצאה בהתאם לשטח הנכס ששימש אותה בפועל (171 מ"ר), שכן יתרת שטח הנכס (131 מ"ר) לא היה ראוי לשימוש בשל נזקי רטיבות שמקורם ברכוש המשותף.

38. לטענת הנציגות, יש לחייב חברת כהן בתשלום יתרה חלקה בהוצאה מיוחדת זו, משאין רלוונטיות להיקף השימוש שנעשה בנכס בבית משותף לעניין תשלום הוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית. הדין עם הנציגות. אבאר:

39. הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין מורנו החובה החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג. אשר לשיעור השתתפות בעל דירה בהוצאות אלה, קובעת הוראת סעיף 58(א) לחוק, כי זה יהא לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף "זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר." בענייננו, נקבע בתקנון המוסכם החל על הבית המשותף, כי שיעור השתתפות בעלי הדירות בהוצאות על פי סעיף 58(א) לחוק המקרקעין יהיה על פי "שיעור החלקים ברכוש המשותף", כמפורט בסעיף 2(ב) לתקנון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/149/2017
מס' תיק: 6/420/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

40. החובה הקבועה בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין היא חובה עצמאית ונפרדת, בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, המוטלת על כל בעל דירה בבית משותף. תכליתה, להבטיח שלא תיפגע הקופה המשותפת בבית המשותף ובתוך כך בעלי הדירות האחרים בבית המשותף המשלמים חלקם בהוצאות שנועדו להבטיח ניהולו התקין של הרכוש המשותף בבית המשותף והחזקתו השוטפת (ראו גם: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים, פורסם ב"נבו" (28.10.1987); ע"א (מחוזי ב"ש) 1133/03 קבלו נ' נציגות הבית המשותף סלבי זכריה, פורסם ב"נבו" (17.5.2004); עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים, פורסם ב"נבו" (16.11.2014)).

41. אין במידת ההנאה שמפיק בעל דירה מנכס שבבעלותו בבית משותף כדי לגרוע מהיקף החובה המוטלת עליו לשלם חלקו בהוצאות החזקת הרכוש המשותף בבית המשותף, בהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין. בתוך כך, אין בקיומו של נזק או פגם בנכס ואף היותו בלתי שמיש כדי לפטור בעל דירה בבית משותף מהחובה הקבועה בדין - ובנסיבות דנן אף בתקנון המוסכם - לשאת מלוא חלקו בהוצאות החזקת הרכוש המשותף בבית. זאת, בשים לב כי לכל בעל דירה בבית משותף זכות קניינית בחלק בלתי מסוים ברכוש המשותף, אשר אינה תלויה בהיקף השימוש שעושה בעל הדירה בנכס שבבעלותו בבית המשותף. בצידה של זכות קניינית זו ברכוש המשותף, החובה לשאת במלוא ההוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולניהולו, כשיעור חלקו של בעל הדירה בבית המשותף על פי סעיף 58(א) לחוק המקרקעין או על פי התקנון המוסכם, בהתאם לעניין.

42. בהקשר זה, אין בידי לקבל טענת חברת כהן, לפיה יש לקבוע שטח הנכס - לצורך חיוב בהוצאה לתיקון מעלית הבית המשותף - בהתאם לקביעת הרשות המקומית גודל הנכס לעניין חיוב בארנונה. אין במערך שיקולי הרשות המקומית, לרבות הסכמתה לעניין שינוי גודל הנכס בקשר עם החיוב בארנונה, כמו גם בהוראות הדין החלות בעניין חיוב זה, כדי לשנות ולגרוע מן החובה המוחלטת החלה על בעל דירה בבית משותף לשאת מלוא חלקו בהוצאות החזקת הרכוש המשותף בבית המשותף בהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/149/2017
מס' תיק: 6/420/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

43. למעלה מן הצורך ולשם הזהירות, אוסיף כי כלל לא עלה בידי חברת כהן להוכיח חיוב בארנונה על פי גודל מופחת של הנכס. מסמך שהגישה חברת כהן בעניין זה ביום 13.2.2019, כפי שהותר בהחלטתי מיום זה במעמד הדיון, אינו קריא ולא ניתן ללמוד ממנו דבר.

44. למותר לציין, כי חברת כהן לא טענה כי היא זכאית להפחתה בגין החלק בנכס שאינו משמשה כנטען (131 מ"ר) ביחס להוצאות שוטפות להחזקת הרכוש המשותף בתקופה זו. בכתב התביעה טענה חברת כהן, כי היא שילמה חלקה בהוצאות שוטפות להחזקת הרכוש המשותף, בשנים 2012-2014, בהתאם למלוא שטח הנכס (302 מ"ר). במסגרתו, הוסיפה ועתרה חברת כהן להשבת כספים ששילמה ביתר בשל חיוב על פי תעריף גבוה (6 ש"ח במקום 0.5 ש"ח), משלא התקבלה החלטת האסיפה הכללית בעניין כדין. חברת כהן לא טענה להשבת כספים בשל תשלום הוצאות אלה עבור חלק הנכס שאינו משמשה, כנטען ביחס להוצאה לתיקון מעלית הבית המשותף. אף באמור יש כדי לתמוך בקלישות טענת חברת כהן, לעניין חובתה לשאת בהוצאה לתיקון מעלית הבית המשותף כשיעור חלק יחסי בנכס ששימשה בלבד. ברי, כי אין כל מקום להבחנה בין סוג ההוצאה - שוטפת או אחרת כאמור בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין - לבין שיעורה. זו גם זו, חייב בעל דירה לשלם באופן מלא ללא קשר למידת ההנאה שמפיק בעל הדירה מנכסו.

45. אוסיף גם זאת. טענת חברת כהן, לפיה יש להפחית חלקה בהוצאה לתיקון מעלית הבית המשותף, לנוכח נזקי רטיבות בנכס אשר מנעו ממנה שימוש בחלק משטחו, שקולה לטענת בעל דירה המבקש לקזז חיובים כספיים - שלשיתו זכאי להיפרע מנציגות הבית המשותף - מחלקו בהוצאות החזקת הרכוש המשותף כפי חובתו מכוח הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין.

זאת גם זאת, בבחינת עשיית דין עצמי, אין להתיר לבעל דירה לבצע. שלושה טעמים ביסוד קביעה זו: האחד, בהעדר הוראה בדין המהותי, הלוא הוא חוק המקרקעין, המעניקה לבעל דירה בבית משותף זכות הפחתה או זכות קיזוז מחובתו על פי סעיף 58(א) לחוק המקרקעין. השני, בהעדר הוראה כאמור בתקנון המוסכם החל על הבית המשותף, אשר הוראותיו מחייבות כל בעלי הדירות בבית המשותף. השלישי, לנוכח התכלית העומדת בבסיס החובה הקבועה בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין, להבטיח



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/149/2017
מס' תיק: 6/420/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף באופן מלא ורציף. אלה מתאפשרים אך אודות לכספים הנצברים בקופת הבית המשותף שמקורם בתשלום בעלי הדירות חלקם בהוצאות אלה. העמדת זכות קיזוז בידי בעלי דירות בבית משותף מחובתם המוחלטת להשתתף בהוצאות החזקת הרכוש המשותף או הפחתת שיעור חיוב זה בשל העדר שימוש בנכס, עלולה למוטט מוסד 'הבית המשותף', אשר ייחודו בזכויות הקניין שחולקים בעלי הדירות במשותף ברכוש המשותף, לצד זכות הקניין של כל בעל דירה בבית המשותף בדירתו-הוא. משמעה, כי כל אימת שבעל דירה יסבור כי זכאי הוא להיפרע חוב של נציגות הבית המשותף כלפיו או כי נכסו אינו בר שימוש, יקזזו מחיובו הכספי בגין חלקו בהוצאות החזקת הרכוש המשותף. בתוך כך, תיפגע קופת הבית המשותף, אשר במוקדם תימצא בחסר, וממילא יפגע עד יעוקר המשאב המשמש נציגות הבית המשותף לתחזוקת הרכוש המשותף בבית ולניהולו.

46. כך אף בענייננו, משאין חולק כי בבית המשותף נדרשה הוצאה לתיקון המעלית, המהווה רכוש משותף. הוצאה זו נמנית עם סוג ההוצאות אשר כל בעל דירה, ובכלל זאת חברת כהן, חייב לשאת בהן בהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, כשיעור חלקו ברכוש המשותף. הפחתת חלקה של חברת כהן בהוצאה זו ביחס לשטח של 131 מ"ר בנכס, אשר לשיטתה לא שימשה בשל נזקי רטיבות, נעשתה שלא כדין ואין בידי להתירה.

47. לפיכך, הנני לחייב חברת כהן לשלם לתובעת סך של 4,515 ש"ח בגין יתרת חלקה בהוצאה לתיקון מעלית הבית המשותף בשנת 2015.

סוף דבר

48. דין תביעת חברת כהן להתקבל. הנציגות תשלם לחברת כהן סך של 7,164 ש"ח בגין תשלום הוצאות החזקת הרכוש המשותף בשנים 2012-2014 ביתר.

49. דין תביעת הנציגות לחייב חברת כהן לשלם סך של 52,620 ש"ח בגין הוצאות החזקת הרכוש המשותף בשנים 2015-2017 (על פי תעריף של 6 ש"ח למ"ר) להידחות, משלא הוכח לפניי כי התקבלה בעניין החלטה כדין של האסיפה הכללית.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/149/2017
מס' תיק: 6/420/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

50. דין תביעת הנציגות לחייב חברת כהן לשלם לנציגות סך של 4,515 ש"ח בגין חלקה בהוצאה מיוחדת לתיקון מעלית הבית המשותף משנת 2015, להתקבל.
51. לנוכח האמור לעיל, הנני לחייב הנציגות לשלם לחברת כהן סך של 2,649 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 יום מהיום, אחרת יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.
52. כאמור לעיל, הנציגות תהא רשאית לגבות הוצאות החזקת הרכוש המשותף בתעריף הגבוה מהתעריף המחייב כיום, ככל שתתקבל החלטה כדין על ידי האסיפה הכללית, בהתאם להוראות חוק המקרקעין.
53. בנסיבות העניין, הנני להורות כי כל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תמציא פסק הדין לבאי כוח הצדדים, בדואר רשום עם אישורי מסירה.
ניתן היום, כ"ד אלול תשע"ט, 24 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקוה